

1500108-34.2022.8.26.0082

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... espécie de delito, como Convenção para a Repressão do Tráfico Ilícito das Drogas Nocivas, de 26 de junho de 1936, Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 1971, e Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 20 de dezembro de 1988, motivos pelos quais não é recomendável a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva - 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Processo nº 1500108-34.2022.8.26.0082 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500108-34.2022.8.26.0082

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2023754/2022 - DEL.POL.IPERÓ, 22660209 - DEL.POL.IPERÓ, 2023754 - DEL.POL.IPERÓ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

Paulo Francisco Ribeiro

Réu Preso - Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Vistos.

PAULO FRANCISCO RIBEIRO, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 26 de janeiro de 2022, aproximadamente às 15h28min, na Estrada Municipal Iperó, 01, Vila Bom Jesus, na cidade de Iperó e comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico 43g (quarenta e três gramas) de maconha acondicionados em 17 (dezesete) porções, 4g (quatro gramas) de cocaína acondicionados em 05 (cinco) porções e 4g (quatro gramas) de crack acondicionados em 08 (oito) porções (auto de constatação de fls. 12/13), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto.

Oferecida a denúncia às fls. 59/61. Regularmente notificado (fl. 71), o réu apresentou defesa preliminar, sem rol de testemunhas (fls. 81/82). A denúncia foi recebida (fls. 88/89). Regularmente citado, foi realizada a instrução processual, com oitiva de duas testemunhas de acusação e o interrogatório do réu.

Laudos de exame químico toxicológicos às fls. 108/110, 114/116 e 117/119.

Em alegações finais por memoriais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos moldes da denúncia (fl. 113), enquanto a Defesa, por seu turno, por memoriais (fls. 130/138), pugnou pela absolvição.

Folha de Antecedentes às fls. 39/40 e certidões às fls. 37/38, 99/100 e 101/102.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, do boletim de ocorrência de fls. 06/08, do auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 12/13 e dos laudos periciais definitivos de entorpecente de fls. 108/110 e 114/116 e 117/119.

A autoria é inequívoca.

A dinâmica dos fatos foi delineada nos autos.

O guarda civil municipal Gesimiel Vaz dos Santos, disse em resumo, que estava em patrulhamento juntamente com o guarda Seco e patrulhavam em local conhecido como ponto de venda de drogas, nas proximidades da rua Paraná. Quando se aproximaram da viela conhecida como ponto de venda de drogas visualizou que um homem saiu correndo ao avistar a viatura. O guarda Seco seguiu à pé no encalço do homem e o depoente fez a volta na rua e recebeu a indicação de um popular de que um homem estava pulando o muro. Ao chegar na rua de trás, parou a viatura e encontrou o réu, pois "deu de frente com ele", que se entregou e deitou no chão dizendo "perdi". O réu foi revistado e com ele havia poucas porções de drogas, mas ele indicou que na tentativa de fuga havia abandonado uma sacola no mato. O réu indicou o local onde havia dispensado a sacola. O depoente localizou a sacola contendo mais drogas. Na abordagem o depoente lembrou-se que havia realizado a prisão em flagrante do réu meses antes. O réu confessou que estava vendendo drogas, disse que havia saído da prisão no dia anterior e que não tinha para onde ir.

O guarda civil municipal Elson da Silva Seco afirmou em resumo, que estava patrulhando pelo local, nas proximidades da rua Paraná, local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao se aproximar da viela um homem viu a viatura e saiu correndo. O depoente foi no encalço dele, que pulou muro de uma chácara e saiu para a rua de trás. O depoente não alcançou o homem, mas o guarda Vaz estava com a viatura e o deteve na rua de trás. O guarda Vaz realizou a abordagem e localizou certa quantidade de drogas na posse do réu. O réu indicou que na fuga havia dispensado uma sacola contendo outras drogas e indicou

Interrogado, o réu PAULO FRANCISCO RIBEIRO negou a prática do delito. Disse que havia saído da Penitenciária no dia anterior, andou até o bairro de George Oeterer porque queria pegar os seus documentos para ir para Buri, cidade onde mora sua mãe. Estava no ponto de venda de drogas e os policiais correram atrás dele, mas ele não estava vendendo drogas. Questionado quanto à versão ofertada no momento da prisão, negou que tenha dito tais fatos.

O quadro probatório aponta que a prova testemunhal é o que o basta, pois os agentes públicos mostram-se coerentes e seguros em seus depoimentos, em harmonia com a prova inquisitória, e, com efeito, não há motivo para desmerecer suas palavras, corroborando os elementos informativos de inquérito policial.

Por fim, os referidos agentes públicos gozam de presunção de legitimidade na execução de seus trabalhos, ressalvada prova em contrário, que não houve nos autos,

pois não há demonstração de sentimento ou interesse pessoal em prejudicar o réu. Eventuais contradições são circunstanciais, inerentes à natureza humana, e não afastam a materialidade e autoria do delito em análise. Por oportuno, cabe trazer as palavras do Desembargador Pinheiro Franco, no voto proferido nos autos de apelação 990.09.210616- 3, Quinta Câmara Criminal: “é sabido que apenas policiais costumam depor contra agentes de delitos, haja vista que, por medo de represálias, geralmente civis não se arriscam a prestar depoimento. E exigir a presença de testemunha civil no ato de prisão equivale a criar barreira intransponível à condenação de criminosos. E barreira não prevista em lei”.

Além do que, no caso concreto, as testemunhas de acusação foram incisivas ao afirmarem que na data dos fatos realizavam patrulhamento de rotina e visualizaram o acusado carregando uma sacola plástica e que ele ao notar a presença dos agentes públicos empreendeu fuga, mas foi contido imediatamente após pelos guardas municipais que detiveram o acusado que foi abordado e em revista pessoal foram localizados os entorpecentes apreendidos, acondicionados em pequenas porções próprias para venda.

A negativa do réu na fase judicial resultou isolada nos autos e a versão ofertada em seu interrogatório policial, recheado de detalhes, se mostra com verossimilhança. Naquela oportunidade o réu disse que tão logo saiu da Penitenciária, precisava de dinheiro para ir para sua cidade natal, Buri e por isso foi vender drogas.

Resta analisar a finalidade das drogas.

A quantidade, ou seja, 43g (quarenta e três gramas) de maconha acondicionados em 17 (dezessete) porções, 4g (quatro gramas) de cocaína acondicionados em 05 (cinco) porções e 4g (quatro gramas) de crack acondicionados em 08 (oito) porções (auto de constatação de fls. 12/13) e laudos de exame químico toxicológicos de fls. 108/110 e 114/116 e 117/119), demonstram a finalidade mercantil.

Nítida se faz a ação do acusado de trazer consigo a substância inebriante para entrega a consumo a terceiros, haja vista que o local é conhecido como ponto de venda de drogas e inúmeras outras prisões já foram realizadas naquele local.

Portanto, a condenação é de rigor, pelo delito de tráfico de entorpecentes, nos termos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Atenta às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta maus antecedentes, consistentes em duas condenações posteriores pela prática do mesmo delito. Assim, na primeira fase, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis acima, fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal em cinco anos, dez meses e quinhentos e oitenta e três dias-multa.

Não é possível a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, em razão da circunstância judicial desfavorável retro apontada, motivo pelo qual a pena-base acima fixada passa a ser definitiva por ausência de outras circunstâncias.

Na terceira fase da dosimetria da pena, mantenho a pena anteriormente apurada, na ausência de outras causas modificadoras.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade; em que pese a decisão tomada por apertada maioria no HC 97.256-RS, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, que afirmou que deve ser aplicado o princípio da individualização da pena aos delitos de tráfico de entorpecentes, e não mera obediência à dispositivo legal,

este taxado de inconstitucional, trata-se de delito que mereceu tratamento com maior rigor na Constituição Federal, ex vi artigo 5º, incisos XLIII e LI, assim como a República Federativa do Brasil é signatária de tratados em que se compromete o combate rigoroso desta espécie de delito, como Convenção para a Repressão do Tráfico Ilícito das Drogas Nocivas, de 26 de junho de 1936, Convenção das Nações Unidas sobre Substâncias Psicotrópicas, de 21 de fevereiro de 1971, e Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, de 20 de dezembro de 1988, motivos pelos quais não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por força do artigo 44, inciso III, do Código Penal, pois não atende aos requisitos de repressão individual e de prevenção geral do delito, nem ao tratamento com maior rigor voltado ao delito dado pela Constituição Federal, pela legislação infraconstitucional e pelos tratados internacionais dos quais o país é signatário.

Pelos mesmos argumentos retro expostos, não é possível a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

A pena referente ao crime de tráfico de entorpecentes será cumprida inicialmente em regime fechado, observado o disposto no artigo 33, parágrafo 1º, "a" do Código Penal, conforme retro exposto.

São parcas as informações acerca da situação financeira do réu, por isso, arbitro o valor do dia-multa no seu mínimo legal, calculado sobre o salário mínimo da data dos fatos e atualizado até o dia do efetivo pagamento.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a presente pretensão punitiva, e o faço para CONDENAR ao réu PAULO FRANCISCO RIBEIRO, qualificado nos autos, a pena de cinco anos, dez meses e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no patamar mínimo, por infração ao artigo 33 "caput" da Lei 11.343/06, com regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Indefiro o recurso em liberdade, haja vista que o réu foi preso em flagrante e as condições que motivaram prisão preventiva permanecem inalteradas

AUTORIZO a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos do artigo 32, parágrafos 1º e 2º, da Lei 11.343/06, se o caso.

Por último, condeno o acusado ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, obrigação que fica suspensa em atenção ao disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 1.060/50, posto que beneficiários da justiça gratuita, pois defendidos por força do convênio Defensoria Pública/OAB.

Publicada em audiência. Saem todos intimados. Cumpra-se.
Boituva, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA